

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אברהם בצלאל

פ/25/2825

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משיכה מקרן השתלמות) (הוראת שעה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 9 1. בפקודת מס הכנסה¹, בתקופה שמיום קבלת חוק זה ועד יום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024) יקראו את סעיף 9 כך :

(1) בפסקה (א16)(א) במקום "6 שנים" יבוא "3 שנים" ;

(2) בפסקה (ב16)(א) במקום "6 שנים" יבוא "3 שנים".

דברי הסבר

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים ועצמאים אשר משמשת כיום על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני. על פי פקודת מס הכנסה, עובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן למרות שמדובר בהכנסה של העובד, כולל הרווחים שנצברו בקרן, וכן על רווחים שנצברו על חלקו של העובד עצמו, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

לשם קבלת הפטור ממס, נדרש העובד או העצמאי בין היתר לעמוד במועדים הבאים ובמטרותיהם : לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון לצורך מימון השתלמות או לימודים. לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, לכל מטרה, וזאת בתנאי שהעובד או העצמאי הגיע לגיל פרישה מהעבודה ; לאחר 6 שנים מתחילת ההפקדות לקרן, וזאת לכל מטרה וללא תלות בגיל העובד או העצמאי. משיכה של כספים אלו טרם המועדים כאמור, תחויב במס הכנסה על הפקדות המעסיק, והרווחים שנצברו בקרן לפי מדרגת המס שחלה על העובד בעת משיכת הכספים.

למשבר הבריאותי החמור שנגרם בעקבות נגיף הקורונה ישנן השלכות כלכליות-חברתיות רחבות היקף אשר עוד טרם ניתן להעריך. מטה לחם של רבים היה בסכנה מוחשית וממשית ועסקים רבים היו בסכנת קריסה, משפחות רבות הגיעו לפת לחם, פשוטו כמשמעו, כאשר אין פתרון בנמצא.

לפיכך, מוצע לקבוע בהוראת שעה כי שכירים ועצמאים כאחד, יהיו רשאים למשוך את קרן ההשתלמות לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון לכל מטרה, דבר אשר ייצר שביב תקווה ואוויר לנשימה למשפחות רבות, ויסייע בידם לצלוח תקופה קשה זו עד לחזרתם לשגרה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2355) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2319).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/1162). הצעת החוק זוהי לפ/25/1162 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.